



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1436/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
דגנית קציר-ברין

התובעים:	1	רוזנבלום לילי
	2	ינובר שני
	3	ינובר דניאל
	4	שרעבי יואל
	5	שרעבי מזל
	6	לוי אברהם
	7	לוי גליה
באמצעות ב"כ: עו"ד הניג שי		
שד' הרכס 13, בניין פלטינום A מודיעין		
קומה 4, משרד 26		
טל': 0545454234		
נגד		
הנתבעים:	1	בן ארוש מאיר
	2	בן ארוש רמה
באמצעות ב"כ: עו"ד מינטוס יאיר		
היצירה 3, רמת גן		
טל': 0544548048 פקס: 03 6243368		

פסק דין

א. כללי

1. בפניי תביעה למתן צו הצהרתי הקובע כי אין בידי הנתבעים את הרוב הקנייני הדרוש הקבוע בתקנון המוסכם או למצער הרוב הקבוע בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין", או "החוק"), כדי לבצע תוספת בנייה לשם הרחבת דירתם, וכי עד להשגת הרוב הדרוש, אין הם רשאים לבצע כל פעולת הריסה או בנייה, אף אם קיבלו לשם כך היתר בנייה. עוד מבוקש כי כל עוד לא יהיה בידי הנתבעים הסכמה פוזיטיבית מאת בעלי הדירות,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1436/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כמתחייב בדיון, ייאסר על הנתבעים לעשות שימוש בזכויות בנייה מעבר לחלקם היחסי ברכוש המשותף.

2. בד בבד עם הגשת התביעה הוגשה בקשה לצו מניעה זמני לשם הקפאת המצב הקיים (בקשה 5/1437/2024).

ב. הבית והצדדים להליך

3. עסקינן בבית משותף המצוי ברחוב עולי הגרדום 48,46,44 בתל אביב – יפו, הידוע גם כגוש 6638 חלקה 201 (להלן: "הבית המשותף", או "הבית").

4. לבית המשותף שלוש כניסות והוא כולל 20 תתי חלקות, לבית תקנון מוסכם.

5. הצדדים להליך הם בעלי דירות בבית:

התובעת 1 היא בעלת תת חלקה 10;

התובעים 2 ו-3 הם הבעלים של תת חלקה 16;

התובעים 4 ו-5 הם הבעלים של תת חלקה 17;

התובעים 6 ו-7 הם הבעלים של תת חלקה 9;

ואילו הנתבעים הם בעלי תת חלקה 4.

ג. תמצית טענות הצדדים

טענות התובעים

6. הנתבעים, שהם בעלי יחידה המצויה בקומת המרתף, הפכו אותה, על פי היתר הבנייה והתב"ע מייעוד "מלאכה" ל"דירת מגורים" ללא היתר לשימוש חורג, תוך פלישה לרכוש המשותף, התקינו שער כניסה וגידרו חלק מהחצר המשותפת המצויה בקומת הקרקע בשטח של 50 מ"ר לכיוון מזרח – הגינה הציבורית, והם עושים בה שימוש ייחודי תוך מניעת אחרים מלהיכנס ולעשות שימוש בשטח זה.

7. בקשה קודמת להיתר בנייה (1713-2021) שהוגשה מטעם הנתבעים בשנת 2021 נדחתה, כאשר מוסד התכנון מצא לנכון לקבל את ההתנגדויות שהוגשו במלואן מן הנימוק שהבקשה אינה כוללת בקשה לשימוש חורג להפיכת ייעוד מבית מלאכה למגורים, וכן כי הבקשה כוללת הסדרת גדרות פנימיות בתוך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/1436/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חצר משותפת, שמהווה הפיכת שטח משותף לשטח פרטי. עוד הוחלט כי בניגוד להוראות תב"ע 2421, לא הוצגו הסכמות כל בעלי הדירות.

8. אף על פי כן, הנתבעים עשו דין לעצמם והותירו את השינויים ללא היתר, וזאת חרף דחיית בקשתם על ידי מוסד התכנון וקבלת התנגדות בעלי זכויות בבית המשותף.

9. ביום 26.12.2022 הגישו הנתבעים בקשה מתוקנת להיתר (2022-2132) בה כללו, בין היתר, בקשה לשימוש חורג ממלאכה למגורים וכן עדכנו את שטח התוספת המבוקשת, וכל זאת בהסתמך על חתימות חלק מבעלי הזכויות שניתנה ביחס לבקשה הראשונה, שנדחתה כאמור, וללא קבלת הסכמה מחודשת פוזיטיבית כמתחייב.

10. התובעים ובעלי זכויות נוספים הגישו גם הפעם התנגדות לבקשה, וזאת גם מן הטעם שלא ניתן לעשות שימוש בחתימות ביחס לבקשה שנדחתה, וכי בכל מקרה אין הסכמה קניינית תקפה כמתחייב בתקנון המוסכם או בחוק המקרקעין.

11. ביום 27.9.2023 נדונה בקשת הנתבעים תוך שניתנה המלצה חיובית של ועדת המשנה, בתנאי שייהרסו הגדרות הפנימיים ותיבנה גדר חדשה. על החלטת ועדת המשנה הוגש ערר, וביום 28.7.2024 התקבלה החלטה הדוחה את הערר.

12. ועדת הערר כלל לא בחנה האם בידי הנתבעים רוב קנייני נדרש לצורך הבקשה, אלא הסתפקה בהרחבות שבוצעו על ידי מקצת בעלי הדירות בהן ראתה "תימוכין קנייניים" מספקים, אולם תימוכין אלו אינם מספקים, מקום שמדובר בפן הקנייני, ובהינתן שבבית רשומים עשרים תתי חלקות ורק חמש מהן ביצעו הרחבה.

13. בנסיבות אלו, יש לראות הסכמה של 30% מכלל בעלי הדירות בלבד, ולא 75%, לא כל שכן 100%, כנדרש.

14. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יצוין כי כנגד הנתבעים וכן בעלי דירות אחרים הוגשה תביעה לבית משפט השלום (ת"א 31522-09-22) וזאת על ידי בעלי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/1436/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הזכויות בתת חלקה 13, לעניין שימוש ייחודי ברכוש המשותף ומניעתו מאחרים, לרבות תוספות בלתי חוקיות או כאלו החורגות מהחלק היחסי בזכויות הבנייה.

15. אין לאפשר לנתבעים להוציא את ההיתר אל הפועל ולהתחיל בבנייה, מקום שאין באמתחתם את הרוב הקנייני הנדרש, תוך פגיעה קניינית משמעותית בבעלי דירות אחרים בבית המשותף.

טענות הנתבעים

16. הנתבעים הגישו בקשת רישוי בנייה מס' 22-2132, שאושרה כדין הן על ידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה והן על ידי ועדת הערר המחוזית.

17. בקשת הרישוי עניינה מימוש הזכות לבנות תוספת בנייה תואמת תב"ע בדירתם.

18. על פי סעיף 4 לתקנון ועל פי תכנית 2421 החלה, לא נדרשת כלל הסכמת רוב לבנייה המבוקשת. על פי סעיף 71ב(א)(1) לחוק המקרקעין נדרשת לכל היותר הסכמת 3/4 מבין בעלי הדירות אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירתם, והסכמה כאמור ניתנה (בפרט שעה שרשות הפיתוח, שהיא בעלת דירות בבית, כבר הרחיבה את דירותיה).

19. התקנון המוסכם קובע מפורשות כי כל בעל דירה זכאי לממש את זכותו להרחבת דירתו, ומנוע מלמנוע מימוש זכות זו מיתר בעלי הדירות. כמו כן, אין בהרחבה המבוקשת לגרוע כל זכות משאר בעלי הדירות להרחיב את דירותיהם, שכן על פי התוכנית לכל דירה זכויות בנייה קבועות, הצמודות לה, ואלו אינן משותפות.

20. הנתבעים מפנים להלכה מנחה בע"א (ב"ש) 34107-09-11 ניסן עו"ד נ' מימון (נבו, 15.6.2011):, העוסק בתקנון מוסכם שנוסחו דומה לתקנון החל בענייננו, ובו נקבע כי אין תחולה לסעיף 71 ב (א) (1) לחוק ולא נדרשת הסכמת רוב לשם ביצוע ההרחבה המבוקשת שהותרה לנתבעים. משכך, יש לדחות את התביעה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/1436/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

21. 20 דירות הבית נושא ההליך היו בבעלות רשות הפיתוח על פי צו רישום הבית מיום 3.11.1974. שטחי הדירות היו קטנים ונעו בין 15 ל-49 מ"ר.

22. תקנון הבית המשותף, שנחתם ביום 20.11.1973 פותח במילים "אנו הח"מ, רשות הפיתוח, על ידי מנהל מקרקעי ישראל, בעלי המקרקעין הידועים כחלקה 201 בגוש 6638.... קובעים בזאת כדלקמן..." כאשר סעיף 1 לתקנון מגדיר "בעל דירה" – לגבי דירה שהוכרה לתקופה שלמעלה מ 25 שנים, החוכר או חוכר המשנה לפי העניין. כלומר, בעלי הדירות הם חוכרי הדירות באותה עת.

23. סעיף 4, שהוא ההוראה החשובה לעניינו, קובע כך :
"תוספת בנייה. 4. כל בעל דירה יהיה רשאי להוסיף תוספת בנייה לדירתו בתנאי שיקבל תחילה את הסכמת הבעלים הרשומים של הקרקע, והסכמת הרשויות המוסמכות לתכנון ובנייה, ובתנאי שתוספת הבנייה לא תגרע מזכותו של כל בעל דירה אחר לתוספת בנייה השווה לחלק ברכוש המשותף הצמוד לדירתו".

24. בפן הקנייני אפוא התקנון קובע מפורשות הרשאה ברורה לכל בעל דירה, דהיינו, חוכר, להוסיף תוספת בנייה לדירתו (זכות הרחבה) ללא צורך בהסכמת מי מבעלי הדירות/החוכרים האחרים, וזו סוגיה בתנאים: קבלת הסכמת הבעלים הרשום של הקרקע (דהיינו, רשות הפיתוח, באמצעות מנהל מקרקעי ישראל) הסכמת רשות תכנונית (קרי: היתר בניה) והעדר פגיעה בזכויות בניה של בעל דירה אחר (זאת להבדיל ובמובחן מקבלת הסכמת מי מבעלי הדירות שהוגדרו בתקנון כחוכרים ואין חולק שלא היו בעלי המקרקעין).

25. בחלוף השנים, ולאחר שחלו שינויים בצרכי האוכלוסייה, הוחלה על הבית תכנית מפורטת 2421 שפורסמה למתן תוקף ביילקוט פרסומים' 3872 מיום 20.12.1990, שמטרתה לאפשר הרחבת דירות מגורים קיימות במרקמים שהוגדרו בתשריט בשכונת "רמת החייל". תכנית 2421 איננה קובעת כי זכויות הבנייה הן משותפות או תיגזרנה משיעור החלק ברכוש המשותף או משטח המקרקעין אלא קבעה כי שיעור ההרחבה בכל דירה ידוע וקבוע מראש על פי מאפייניה של הדירה ומיקומה המסוים כך שכל אחד מבעלי הדירות יוכל לנצל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1436/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

את זכויות הבנייה מכוח התוכנית מבלי לגרוע או לפגוע בזכויותיו של בעל דירה אחר להרחיב את דירתו בהתאם לזכויות הבנייה שהוענקו בתוכנית.

26. במרוצת השנים, ניצלו רבים מבין בעלי הדירות בבית את זכותם להרחיב את דירותיהם, זאת כאשר רשות הפיתוח עדיין החזיקה בבעלות בדירות, ועל כן יש לראות ברשות הפיתוח כמי שביצעה את ההרחבה בפועל. כך, בין היתר, הורחבו תתי חלקות 10 (שבבעלות התובעת 1), תת חלקה 14, 15, 18, 19 ו-20, וזאת על פי היתר בנייה (סה"כ 6 דירות). עוד ובנוסף, קיימות דירות נוספות שהורחבו ללא היתר, ובהן תתי חלקות 2,3,5,16 ו-17.

27. הנתבעים רכשו את דירתם בשנת 2013 כדירה בת 24 מ"ר, אשר אינה כוללת מ"ד.

28. בשנת 2021 החלו הנתבעים בהליכים לקבלת היתר בנייה, אך למעלה מן הצורך פנו לבעלי הדירות בבית לשם קבלת הסכמתם, וקיבלו לשם כך את הסכמת בעלי הדירות ובהם התובעים 2-7.

29. בקשתם הראשונה של הנתבעים לא צלחה בשל היקף הבנייה שחרג מהתב"ע, ועל כן הוגשה בקשה מתוקנת בשנת 2022 אשר התקבלה ואושרה. במסגרת הבקשה שאושרה מתווסף לדירת הנתבעים ממ"ד תקני, שאין לעכב את הקמתו (אשר מצריך רוב מופחת של 60% בלבד מהדירות).

30. לבקשה הראשונה שהוגשה למוסד התכנון התנגדה אך ורק התובעת מס' 1 מהטעם שהמבקשים רוצים להרחיב את דירתם מעבר לחלקם היחסי ברכוש המשותף, וכן מן הטעם שלמבקשים אין הסכמת 75% מבין בעלי הדירות. נימוק נוסף הוא כי לאחרונה נחתם הסכם תמ"א 38 וכי כל תוספת בנייה עלולה לגרום לאיונו. כאמור, רק התובעת מס' 1 הגישה התנגדות בועדת התכנון, יתר התובעים לא הגישו כל התנגדות.

31. הנתבעים סבורים כי הנימוק השלישי הוא 'לב ליבה' של ההתנגדות שכן התובעת 1 הרחיבה את דירתה והיא מנסה למנוע מהם קבלת דירה מורחבת, הגם שפג תוקפה של תכנית תמ"א 38, וממילא כל עסקה אינה רלבנטית עוד. לדבריהם, התנגדות התובעים הינה התנגדות חסרת תום לב והיא נובעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1436/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מפריקט תמ"א 38 שפג תוקפו משלא נחתם על ידי בעלי הדירות ברוב הדרוש וכי היזם הוא שעומד מאחורי ניהול הליך זה.

32. מטרת הגשת התביעה היא הפעלת מנוף לחץ פסול על הנתבעים כדי להיטיב עם היזם.

33. הלכת מימון, שנתקבלה על בסיס תקנון דומה, פוטרת אף מהסכמת רשות הפיתוח, וזאת לנוכח החלטה 1185 של רמ"י, אשר פטרה כל צורך בהסכמתה להרחבות ומעניקה הסכמה ברורה ומפורשת לביצוע תוספות בניה כאשר מדובר בבניה רוויה.

34. רשות הפיתוח בצעה הרחבה של חלק מהדירות שבבעלותה. זאת ועוד, במקביל, לפני כעשור החלה להעביר רישומי בעלות בדירות לחוכרים, וכיום היא נותרה בעלים רשומים של שבע תתי חלקות (1,2,3,5,6,8 ו 11), כאשר ארבע מתוכן מוחכרות (2,3,5,8) ושלוש בבעלותה ללא החכרה (1,6,11). כלומר מדובר ב- 7 דירות.

35. פרשנות התובעים לסעיף 4 לתקנון מרוקנת אותו מתוכן ומנוגדת להתנהלות רשות הפיתוח ובעלי הדירות, ולכל כללי הפרשנות במשפט הישראלי.

36. בהליך שהתנהל בפני המפקחת על רישום מקרקעין נתניה שמספרו 578/18 **נציגות אנג'לו 35 נ' שמע** (נבו, 21.10.2020) נדונה הוראת תקנון זהה, וגם שם נקבע כי יש לייחס את הביטוי "בעלי הקרקע" כקבוע בסעיף 4(2) לתקנון המוסכם לרשות הפיתוח, שהייתה הבעלים במועד רישום הבית המשותף ומועד רישום התקנון המוסכם, וכי פרשנות זו עולה הן מלשון התקנון והן מתכליתו והיא מחייבת את כל בעלי הדירות לרבות כאלו שרכשו את דירותיהם בשלב מאוחר.

37. משהרחיבה רשות הפיתוח את דירותיה יש לראות בה כמי שמסכימה לכל ההרחבות האחרות של בעלי היחידות מכוח סעיף 71 ב (ג) לחוק או למצער הסכמתה תקפה ביחס לכל שבע היחידות שעדיין בבעלותה וכן מכוח שש דירות שהורחבו, ובסך הכול 13 דירות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1436/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

38. גם אם ייקבע שנדרשת הסכמת בעלי הדירות הנוכחיים לבנייה המבוקשת, אזי נתונה לנתבעים הסכמתם של 90% מבעלי הדירות, וזאת לאור חתימת בעלי הדירות ברוב הדרוש וכן הרחבות שבצעו בעלי דירות לרבות התובעים, המנועים מלהתנגד, ולפיכך בידי הנתבעים הרוב הדרוש לביצוע תוספת הבנייה.

39. התובעים 2-7 אינם רשאים לחזור בהם מהסכמתם לבנייה המבוקשת, שכן בינתיים שינו הנתבעים את מצבם לרעה וערכו תוכניות בניה מתאימות.

ד. מהלך הדיון

40. ביום 11.12.2024 התקיים דיון בבקשה לצו מניעה זמני כשבסיומו הסכימו הצדדים כי יינתן צו כאמור וכי נושא הערבות יוותר לשיקול דעת המותב. עוד הוסכם כי כתב התשובה לבקשה יהווה "כתב הגנה" בתיק וכי התצהירים בבקשה לסעד זמני יהוו "תצהירי עדות ראשית" תוך שייקבע מועד לדיון הוכחות בהקדם. עם זאת, לשני הצדדים התאפשר להשלים הגשת תצהירי עדות ראשית מטעמם (אם הם חפצים בכך).

41. להסכמות ניתן תוקף של החלטה וניתן צו מניעה האוסר על הנתבעים לממש את היתר הבניה (ככל שהיתר בניה יתקבל על ידם), ונקבע כי צו המניעה ייכנס לתוקף בכפוף להפקדת ערבות בנקאית שתופקד.

42. התובעים לא הפקידו ערבות בנקאית, ומשכך צו המניעה פקע.

43. שמיעת הראיות נקבעה ליום 15.5.2025, במהלכה נחקר עד התובעים מר יאנובר דניאל (בעל דירה בבית והתובע מס' 3) ומטעם הנתבעים – הנתבע 1, מר מאיר בן ארוש.

44. הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה, ומשכך אני נדרשת להכרעה.

ה. דיון והכרעה

45. הסוגייה המרכזית בהליך שלפניי היא האם הנתבעים רשאים להוציא לפועל את היתר הבנייה שניתן להם, לצורך ביצוע תוספת בנייה לדירתם, וזאת ללא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1436/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

צורך בקבלת הסכמת יתר בעלי הדירות בבית המשותף, נוכח הוראות התקנון המוסכם הרשום או נוכח הוראות חוק המקרקעין, או שהם נדרשים להסכמת כלל בעלי הדירות או למצער 3/4 מהם.

46. לטענת התובעים, התוספת המבוקשת מחייבת את הסכמת כל בעלי הדירות, למצער - הסכמת 3/4 מהם, וזאת הן בשל הוראות התקנון המוסכם והן בשל מהות הפעולה - שמשמעותה גריעת חלק מהרכוש המשותף והצמדתו לדירה.

47. לעומת זאת, הנתבעים טוענים כי סעיף 4 לתקנון המוסכם מקנה זכות אישית לכל בעל דירה להרחיב את דירתו, ללא צורך בהסכמת יתר בעלי הדירות, ובלבד שיתקבלו הסכמות סטטוטוריות - של רשות הפיתוח ושל מוסדות התכנון. לשיטתם, רשות הפיתוח נתנה הסכמתה, והיתר הבנייה אושר כדין ומשכך, קמה להם הזכות להרחיב את דירתם נוכח העובדה שהם אינם גורעים מזכויות ההרחבה של יתר בעלי הדירות.

48. לצורך ההכרעה יש לפרש את הוראות התקנון המוסכם.

לאחר עיון בטענות הצדדים ובחומר הראיות, שוכנעתי כי הדין עם הנתבעים.

ואנמק-

מסגרת נורמטיבית – פרשנות סעיף 4 לתקנון

49. סעיף 4 לתקנון המוסכם קובע:

"כל בעל דירה יהיה רשאי להוסיף תוספת בנייה לדירתו, בתנאי שיקבל תחילה את הסכמת הבעלים הרשומים של הקרקע, והסכמת הרשויות המוסמכות לתכנון ובנייה, ובתנאי שתוספת הבנייה לא תגרע מזכותו של כל בעל דירה אחר לתוספת בנייה השווה לחלק ברכוש המשותף הצמוד לדירתו".

50. התקנון הנ"ל אושר לרישום ביום 3.11.1974 והוא נחתם על ידי רשות הפיתוח, שהייתה באותה עת הבעלים היחיד של הקרקע ושל כל הדירות בבית.

51. התקנון הרלבנטי נוסח לאחר תיקון מספר 2 לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג-1973 ("חוק החוזים"), העוסק בפרשנות חוזה. באשר לפרשנות התקנון, יחולו הוראות חוק החוזים וכן ההלכות הרלבנטיות כגון הלכת אפרופים (ע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' עמוד 9



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1436/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אפרופים, פד"י מ"ט (2) 265 להלן: "הלכת אפרופים" ופסק הדין בעניין ע"א 7649/18 ביבי כבישים נ' רכבת ישראל (נבו, 20.11.19) (להלן: "ביבי כבישים").

פרשנות חוזה

52. סעיף 25 לחוק החוזים קובע: "חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו".

53. נקודת המוצא להליך הפרשני היא אומד דעתם של הצדדים כפי שהיא עולה מלשון התקנון ויש להימנע מפרשנות המרוקנת את התקנון מתוכן או הסותרת את שנקבע בו במפורש.

יישום המסגרת הנורמטיבית והפסיקה ונסיבות המקרה

54. בתקנון המוסכם קיימת הגדרה ל"בעל דירה" (לגבי דירה שהוכרה לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים- החוכר או חוכר המשנה לפי העניין, זולת אם נקבע בחוזה החכירה שלעניין התקנון לא יראו אותם כבעלי דירה- ראו סעיף 1 לתקנון) וכן מוצהר מיהם בעלי המקרקעין (רשות הפיתוח- ראו בפתיח התקנון "אנו הח"מ רשות הפיתוח על ידי מנהל מקרקעי ישראל, בעלי המקרקעין הידועים כחלקה 201 בגוש 6638 כתובת: עולי הגרדום תל אביב 44,46,48 קובעים בזאת כדלקמן..").

55. בעת רישום הבית המשותף טרם חל תיקון 18 לחוק המקרקעין (המפחית את הרוב הדרוש לשם הרחבת דירה ל- 3/4 מבין בעלי הדירות אשר 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם). מכאן, שבעת רישום הבית המשותף והתקנון הדין הנוהג היה כי כל תוספת בניה חייבה הסכמת כל בעלי הדירות. הוראת התקנון המשתמעת מלשונו נועדה להקל על הרחבת דירה תוך שמירת האיזון בין בעלי הדירות, ושימור כוחה של רשות הפיתוח.

בענייננו, סעיף 4 לתקנון ברור ומאוזן: הוא מתנה את תוספת הבניה בשלושה תנאים בלבד: א. הסכמת הבעלים הרשום (רשות הפיתוח), ב. הסכמת רשויות התכנון. ג. היעדר פגיעה בזכותו של בעל דירה אחר לתוספת כפי חלקו היחסי בזכויות.

לא נכללה בתקנון דרישה להסכמת כל בעלי הדירות, ומכאן שיש לראות בכך הוראה המאפשרת הרחבה ללא צורך בקבלת הסכמתם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1436/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עמדתי זו נתמכת בפסק דין ע"א (ב"ש) 34107-09-11 ניסן נ' מימון (נבו, 4.6.2012 - להלן "עניין ניסן") שם נקבע ביחס לתקנון בנוסח דומה:

"אין ספק כלל, כי תקנון הבית המשותף כמפורט לעיל מבטא את אומד דעתם המשותף והמוסכם של בעלי הדירות בבית המשותף ובהינתן כי המשיבים קיבלו הסכמת מינהל מקרקעי ישראל להרחבת דירתם, אין למערכת הכוח והזכות למנוע מהמשיבים לממש זכותם האמורה."
וכן בבית משפט השלום ת"א (שלום ב"ש) 29336-03-10 חנה חדד נ' צביקה מימון (נבו, 1.8.2011):

"סבורני אפוא, כי נוכח הוראות התקנון המוסכם, החלות על הבית המשותף, אכן לא נדרשה החלטה נוספת, של בעלי שלושה רבעים מהדירות לצורך אישור הוצאת שטח תוספת הבניה מכלל הרכוש המשותף, שכן התקנון ממלא את התנאי האמור בסיפא לס"ק 62 (א) לחוק המקרקעין."

56. כפי שנפסק בעניין ניסן, פרשנות סבירה של הוראה מסוג זה - כאשר היא נרשמה על ידי הבעלים הרשום עובר להחכרת הדירות - היא שהבעלים (רשות הפיתוח) העניקו מראש לכל חוכר זכות להרחבה, ואילו הסכמתם של יתר החוכרים אינה נדרשת.

57. בנוסף, יש לפרש את סעיף 4 לתקנון לא רק לאור לשונו, אלא גם על רקע אומד דעת מנסחו והתכלית שביסודו. מדובר בתקנון שנערך על ידי רשות הפיתוח כבעלים הרשום של כלל הדירות והקרקע בעת רישום הבית המשותף, בשנות ה-70 של המאה הקודמת, בתקופה שבה שוכנו עולים חדשים וזוגות צעירים בדירות קטנות שנבנו בחיפזון, במסגרת מדיניות שיכון מואצת במדינה קולטת עלייה. במציאות זו, נוצר צורך לאפשר לבעלי הדירות להרחיב את דירותיהם, אך הדין הנוהג אותה עת חייב הסכמה פה אחד של כלל בעלי הדירות, והדבר יצר חסם משמעותי.

58. משכך, ניכרת מגמה מכוונת של בעלת המקרקעין - רשות הפיתוח - להסיר את הדרישה להסכמות פרטניות, ולקבוע כי כל עוד ניתנת הסכמת הבעלים הרשום והרשויות המוסמכות לתכנון, תינתן לבעל הדירה זכות לממש את הרחבת דירתו, ובלבד שאין בפעולתו כדי לגרוע מזכות ההרחבה של יתר החוכרים. תכלית זו, המבקשת לאזן בין צרכי הדיור של החוכרים לבין הגנה על אינטרסים קנייניים בסיסיים של יתר חוכרי הדירות, עולה בקנה אחד עם נוסח התקנון ועם הפרשנות שאומצה בפסיקה, ובהתאם לכך - גם בעניינינו אין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1436/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מקום לדרוש הסכמת יתר בעלי הדירות, ככל שיתמלאו יתר התנאים הקבועים בתקנון.

59. בהתאם לכך, ולסעיף 62 לחוק, אין תחולה לסעיף 71ב(א)(1) לחוק המקרקעין, הן בזכויות הרחבה של בעלי דירות ברכוש המשותף, כאשר קיימת הוראה ספציפית בתקנון המתירה תוספת בנייה ללא הסכמת יתר בעלי הדירות.

60. כיום, ולמעשה מזה 10 שנים לפחות, הסכמת רשות הפיתוח אינה נדרשת עוד לנוכח החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1185 (מיום 28.12.09 ראו נספח 9 לתגובת הנתבעים).

61. כמו כן, הוכח כי רשות הפיתוח כבר הרחיבה חלק מן הדירות המצויות בבעלותה ומשכך, יש לראות בה כמי שמסכימה להרחבה דומה ראו סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין.

62. יתרה מכך, הנתבעים הוכיחו כי גם הלכה למעשה - בעלי דירות רבים בבית, הרחיבו את דירותיהם, לרבות התובעים עצמם, וזאת ללא הצגת ראיה כי נדרשה מהם הסכמת כלל בעלי הדירות. התנהגות זו מלמדת על פרקטיקה נוהגת אשר יש בה לחזק את פרשנות התקנון כמקנה זכות הרחבה עצמאית.

63. עוד יש לדחות את הטענה בדבר חוסר תום לב, שכן התובעים אינם טוענים לפגיעה תכנונית ישירה או לא-שוויון בזכויות, אלא מסתמכים על דרישת כלל/רוב בעלי הדירות אשר כאמור אינה חלה בענייננו.

64. אינני סבורה כי יש ללמוד גזירה שווה מפסק הדין בת"א (שלום י-ם) 10105/98 **בורך ברעם נ' מרדכי סלמה** (נבו, 25.2.2004), אליו הפנו התובעים בסיכומיהם. ראשית, בכל הכבוד הראוי, המדובר בפסק דין של בית משפט השלום שאינו מהווה הלכה מנחה או מחייבת. שנית, פסק הדין הנ"ל עסק בהסכם בין עמידר והקרן הקיימת אשר לא נרשם כתקנון מוסכם, ונקבע לגביו כי טענות תכנוניות מצד בעלי הדירות אינן אפשריות מקום שניתנה הסכמת עמידר והקרן הקיימת. בענייננו, לעומת זאת, מדובר בתקנון שנרשם כדין בפנקס הבתים המשותפים, וההליך להוצאת ההיתר כלל התנגדות תכנונית מטעמה של התובעת 1 אשר נדונה על ידי מוסדות התכנון. לפיכך, אין בפסק הדין האמור כדי לשנות מהמסקנה דלעיל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1436/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

65. עוד אציין כי בעדותו של מר ינובר דניאל, אחד התובעים, עלתה לראשונה הטענה כי חתם על בקשת ההיתר הראשונה אך ורק לבקשת חברו, מר ג'אן, מבלי שידע כי הבקשה כוללת גם את בקשתו של הנתבע. טענה זו, אינה נזכרת בתצהיר עדותו הראשית, ואף לא נטענה במסגרת כתב התביעה או הבקשה לצו מניעה. מדובר, אפוא, ב"גרסה כבושה" אשר הועלתה לראשונה בחקירה הנגדית, ומטעם זה ספק אם יש ליתן לה משקל של ממש. יתרה מכך, משעסקינן בתביעה למתן סעד הצהרתי ולצו מניעה, מצופה היה מן התובעים לגלות את מלוא העובדות הרלוונטיות לבקשה. הימנעות התובע 3 - ינובר מלעשות כן פוגעת באמינות גרסתו ובהתנהלותו הדיונית, ואף מטעם זה אין בידי לקבל את הטענה בדבר הטעיה נטענת מצדו או מצד יתר התובעים (שכלל לא התייצבו לדיון ההוכחות ולא הגישו תצהירי עדות ראשית).

66. מעבר לעובדה שמדובר בגרסה כבושה, אין בעדותו של מר ינובר (התובע 3) כדי להועיל לתובעים גם מבחינה מהותית. כך, העד טען כי חתם על הבקשה להיתר רק מתוך כוונה לסייע לידידו, מר ג'אן, מבלי שידע כי הבקשה כוללת גם את עניינם של הנתבעים. אולם, גרסה זו אינה עומדת במבחן ההיגיון, שכן דירתו של הנתבע 1 מצויה בקומת הקרקע, ואילו דירתו של מר ג'אן ממוקמת מעליה. בנסיבות אלה, חתימה על בקשה הכוללת את הרחבת דירתו של ג'אן מלמדת לכל הפחות על ידיעת מיקומה של הדירה המורחבת, והעדר התנגדות להרחבתה של הדירה המצויה תחתיה - היא דירת הנתבעים - או לכל הפחות על כך שהנ"ל לא ייחס לכך חשיבות, בעת שחתם על הסכמתו (ראו עמ' 16 לפרוטוקול הדיון מיום 15.5.2025, שורות 35-36).

67. זאת ועוד, בעלי הדירות אשר חתמו על "הבקשה הראשונה להיתר" לא הובאו לעדות על מנת להעיד כי הסכמתם "הוצאה במרמה", לכאורה, או כי אינם מסכימים לבנייה המבוקשת, ומשחתמו על הבקשה להיתר בנייה הראשונה שהיקפה גדול מהיקפה של הבנייה המבוקשת הנוכחית, יש לראות בהם כמסכימים להרחבת דירת הנתבעים ואת הנתבעים כמי שרשאים להסתמך על הסכמתם למבוקש בה (או פחות מכך).

כידוע –

"...כלל הנקוט על ידי בית המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעלי דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראייה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראייה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1436/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות מכרעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ראו ערעור אזרחי ע"א 548/78 פלונית נגד פלוני ל"ה (1) 736).

68. למעלה מן הדרוש אציין, כי אף לו היה מקום להחיל בענייננו את הוראות סעיף 71 ב (א) (1) לחוק המקרקעין, לפיהן נדרש רוב מבין בעלי הדירות לשם ביצוע ההרחבה, הרי שלא שוכנעתי כי יש לאמץ את פרשנות התובעים לפיה נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות. על פי הדין, מקום שמדובר בהרחבת דירה דרושה לכל היותר הסכמת בעלי שלושה רבעים מהדירות, אשר שני שלישים מהרכוש המשותף צמוד אליהן. תנאים אלה מתקיימים גם לגופם של דברים.

69. מן הראיות עולה כי דירות רבות בבית הורחבו לאורך השנים, ובפרט תתי חלקות 14, 15, 18, 19 ו-20, אשר הורחבו על פי היתר – כך לפי סעיפים 5 ו-12 לתצהירו של הנתבע, שלא נסתר. בנוסף, 7 דירות (תתי חלקות 1, 2, 3, 5, 6, 8 ו-11) מצויות גם היום בבעלות רשות הפיתוח, אשר הרחיבה חלק מהן בפועל, ויש לראות בה כמי שהסכימה להרחבה דומה גם ביחס לדירות שבבעלות פרטית. לכך יש להוסיף את תת חלקה 10 שבבעלות התובעת 1, אשר אף היא הרחיבה את דירתה, ומכאן שהיא מנועה מלהתנגד להרחבה דומה של אחרים מכוח הוראת סעיף 71 ב (ג) לחוק.

70. נוכח האמור, בצירוף הסכמת הנתבעים עצמם, ובעלי דירות 2,3,5,9,12,13,15,16,17,20 שחתמו על ההסכמה להיתר הבנייה הראשון מתקבל רוב העולה על זה שנקבע בחוק (שלושה רבעים מבעלי הדירות אשר שני שלישי מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם). גם מטעם זה דין התביעה להידחות.

זאת ואף זאת, כפי שציינתי לעיל, בהיעדר ראיה לסתור יש לראות את בעלי הדירות שחתמו על הבקשה הראשונה להיתר בנייה כמסכימים לה ולתוכנה.

71. לאור האמור, דין התביעה להידחות - אין בידי לקבל את הסעד ההצהרתי המבוקש, ואין מקום למתן צו המניע כל עוד לא הוכחה פגיעה בזכויות הבניה של יתר בעלי הדירות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1436/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוצאות

72. נקודת המוצא לדיון בעניין הוצאות היא כי בעל דין שזכה בדין זכאי להוצאותיו הראליות, כשהכוונה היא להוצאות שהוציא בפועל (או התחייב להוציא).

עם זאת, על היושב בדין לשקול אם שיעור ההוצאות הנטען סביר, מידתי והכרחי לניהול ההליך בהתחשב בנסיבותיו (ראו בג"צ 891/05 **תנובה מרכז שיתופי לשיווק נ' הרשות המוסמכת** (30.6.2005, נבו).

בין השיקולים שעל היושב בדין לשקול הם התנהגות הצדדים להליך, דרך ניהולו, מורכבות התיק ועוד. המדובר בתביעה מורכבת שנוהלה בצורה עניינית, משכך, מצאתי לפסוק לזכות הנתבעים את ההוצאות כדלהלן וזאת לאחר שמצאתי כי מדובר בשיעור הוצאות סביר, מידתי והכרחי לניהול ההליך בהתחשב בנסיבותיו.

1. סיכום

73. התביעה נדחת.

74. התובעת 1 תשלם לנתבעים שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בסך 6,000 ₪.

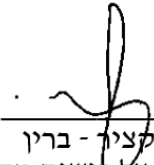
התובעים 2,3, יחד ישלמו לנתבעים שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בסך 6,000 ₪.

התובעים 4,5 יחד ישלמו לנתבעים שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בסך 6,000 ₪.

התובעים 6,7 יחד ישלמו לנתבעים שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בסך 6,000 ₪.

75. ההוצאות דלעיל ישולמו עד ליום 3.8.2025, שאם לא כן, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (27.10.2024) ועד מועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, ז' סיון תשפ"ה (03 ביוני 2025) בהעדר הצדדים.


דגנית קציל - ברין
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל - אביב יפו